

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 972

20 de enero de 2026

Presentado por el señor *Ríos Santiago*

Referido a la Comisión de lo Jurídico

LEY

Para enmendar la Regla 182 de la Ley Núm. 87 de 26 de junio de 1963, según enmendada, conocida como “Reglas de Procedimiento Criminal de 1963”, a los fines de aclarar que el tiempo que una persona hubiere permanecido en restricción domiciliaria, supervisión electrónica, o en una institución médica o de tratamiento interno, previo a que se le dicte sentencia, no se descontará del término que deba cumplir por los mismos hechos; establecer que, en tal caso, el tribunal hará constar en la sentencia que no procede el descuento ~~privada de su libertad por arresto domiciliario o cualquier otros mecanismos no se descontará del término que deba cumplir dicha persona de ser sentenciada por los mismos hechos por los cuales hubiere sufrido dicha privación de libertad, cuando se trate de delitos graves que envuelvan actos de violencia; y para otros fines relacionados.~~

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

~~Nuestra Constitución establece el carácter rehabilitador de la pena al disponer en su Artículo VI, Sección 19, que las instituciones penales preponderarán “el tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”; que “no se impondrán castigos crueles e inusitados” y que las “multas no serán excesivas”. Artículo II, Secciones 11 y 12 de la Constitución de Puerto Rico. A esos efectos, se reconocen como principios fundamentales que la sanción penal no podrá atentar contra la dignidad~~

humana y la rehabilitación moral y social del convicto como un objetivo general para la imposición de las penas. Además, su Carta de Derechos dispone, refiriéndose a aquel convicto de un delito, que *“la suspensión de los derechos civiles... cesará al cumplirse la pena impuesta”*.¹

Asimismo, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece en el Artículo VI, Sección 19 que, será política pública del Estado Libre Asociado *“reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, el tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación social.”*

Sin embargo, esta Asamblea Legislativa tiene el deber de no promulgar ni beneficiar los actos violentos. El quebrantamiento del orden público, la violencia, el maltrato, el trasiego de drogas y armas ilícitas, entre otros; constituyen indicadores de la dificultad para vivir en paz y en armonía. Incidentes ocurridos en áreas rurales han demostrado que la delincuencia, la inseguridad y la violencia desmedida no son ya un problema exclusivo de la vida en las grandes áreas urbanas.²

El área de seguridad pública es una de las prioridades del Gobierno de Puerto Rico. Los diversos eventos que ocurren dentro de esta área como lo son los actos de violencia y contra la propiedad implican directa o indirectamente a todos los ciudadanos. Esta responsabilidad recae, en gran parte, en el gobierno y en los derechos que la Constitución de Puerto Rico le garantiza para una mejor calidad de vida. Por otro lado, las instituciones deben propiciar un ambiente seguro que facilite el desarrollo del ser humano. La criminalidad es un problema social que afecta a todos sin distinción de estratos sociales. La misma se le considera un mal social cuyas manifestaciones presenciamos en los medios de comunicación diariamente. Son conductas y comportamientos que están en violación de unas leyes previamente establecidas en el

¹ CONST. PR Art. II § 1.

² Boletín Social, Criminalidad en Puerto Rico Serie Histórica 1990 al 2009. Gobierno de Puerto Rico, Oficina del Gobernador.

~~Código Penal de Puerto Rico. El problema se centraliza mayormente en el concepto de violaciones a las leyes y no en la conducta paralela a la violación de las leyes; hay conductas indeseables como el maltrato, la violencia doméstica, ser cómplice de un criminal y/o ser indiferente a estos problemas, entre otros. Este tipo de conducta se le cataloga como una conducta antisocial que está relacionada con la conducta criminal.~~

~~Con esto en mente, esta Asamblea Legislativa mediante las disposiciones contenidas en la presente Ley se propone establecer que el tiempo que una persona se encuentre en arresto domiciliario no sea utilizado para acortar el termino de tiempo de pena de cárcel determinada de manera específica para la conducta delictiva tipificada.~~

La Constitución de Puerto Rico dispone que “la detención preventiva, antes del juicio, no excederá de seis meses”.³ Según el Tribunal Supremo de Puerto Rico, este concepto “se refiere al período anterior al juicio en el cual el acusado se encuentra preventivamente detenido (sumariado), por razón de no haber prestado la fianza impuesta, y en espera de que se le celebre el correspondiente proceso criminal”.⁴ El propósito de esta protección constitucional es “impedir la encarcelación prolongada de quien no ha podido prestar fianza”.⁵ En esa línea, pretende “desincentivar la dilación y promover que el Ministerio Público actúe diligentemente, limitando su autoridad para mantener bajo custodia indefinida a un acusado que no pagó fianza”.⁶

Intrínsecamente atado con lo anterior, se ha resuelto que, como “nadie puede ser privado de su libertad en exceso a lo dispuesto en su sentencia, se ha adoptado el mecanismo de abonar el tiempo cumplido en detención preventiva al término de la sentencia”.⁷ En tal sentido, la Asamblea Legislativa codificó ese principio en la Regla 182 de Procedimiento Criminal. Dicha regla dispone que el tiempo que hubiere permanecido privada de su libertad, cualquier persona acusada de cometer cualquier delito, se descontará totalmente del término que deba cumplir dicha

³ Art. II, Sec. 11, Const. PR, LPRA.

⁴ Ruíz v. Alcaide, 155 DPR 492, 502 (2001).

⁵ Íd., págs. 502-503. (Bastardillas en el original suprimidas).

⁶ Pueblo v. Méndez Pérez, 193 DPR 781, 788 (2015).

⁷ Pueblo v. Viera, KLCE202400143, pág. 4.

persona de ser sentenciada por los mismos hechos por los cuales hubiere sufrido dicha privación de libertad.

Ahora bien, en torno a la fianza, se ha resuelto que “el Estado está facultado para condicionar la libertad del acusado antes del juicio”,⁸ por lo que el tribunal “puede tomar medidas que garanticen que el imputado no habrá de escapar, e incluso puede tomar medidas de protección social en determinados casos”.⁹ Esta premisa parte de la noción de que “la fianza se requiere para asegurar la presencia del imputado o acusado en las diversas etapas del proceso judicial”.¹⁰ Por consiguiente, nuestro ordenamiento jurídico permite que a la fianza se le impongan ciertas condiciones que, de no cumplirse, provocarían su revocación y, en consecuencia, el ingreso de la persona a la cárcel.

Dichas condiciones están codificadas en la Regla 218 de Procedimiento Criminal, y permiten, entre otras: (1) que la persona se someta a tratamiento médico o psiquiátrico, incluyendo tratamiento para evitar la dependencia a drogas o bebidas alcohólicas; (2) que la persona no abandone su lugar de residencia, vivienda o vecindad en determinados días y horas para preservar su seguridad o la de otros ciudadanos, y (3) que la persona esté sujeta a supervisión electrónica.

En la mayoría de los casos, las dos últimas condiciones siempre se imponen de forma conjunta, y a ese régimen condicionado se le conoce como “restricción domiciliaria” o “lock down 24/7”. En tal escenario, aunque la libertad de la persona está condicionada a que se mantenga en su vivienda, o en su defecto, en una institución médica o de tratamiento interno, mediante la constante e ininterrumpida vigilancia del tribunal, es norma universal que dicha persona no se encuentra arrestada ni bajo la custodia del Estado. Por tal razón, ese período de tiempo donde la persona se encuentra en restricción domiciliaria se excluye del concepto de “detención preventiva”, ya que el individuo no se encuentra detenido preventivamente ni está privado de su libertad.

Así lo ha resuelto un sinnúmero de paneles del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico a través de los años, al enfrentarse con recursos judiciales de confinados que peticionan el abono o

⁸ Ruíz v. Alcaide, 155 DPR, pág. 502.

⁹ Íd.

¹⁰ Pueblo v. Soto Ortiz, 151 DPR 619, 625-626 (2000).

descuento de ese tiempo, al período de tiempo fijado en la sentencia.¹¹ En esos casos, el foro apelativo ha indicado que la restricción domiciliaria con supervisión electrónica es una medida cuatelar y distinta a la privación preventiva. En la restricción domiciliaria la persona se encuentra en libertad, en la libre comunidad, pero con ciertas condiciones dirigidas a garantizar su comparecencia al proceso criminal, y para velar por la protección social. Por consiguiente, la persona no se encuentra “sumariada” ni “bajo la custodia del Estado”, elementos que son esenciales para configurar la “detención preventiva”.

Similarmente, como condición a la prestación de la fianza, el tribunal puede ordenar el ingreso temporero del imputado a una institución médica o de tratamiento interno para que reciba servicios médicos, psicológicos o de tratamiento a sustancias controladas o alcoholismo. En estas situaciones, la persona tampoco se encuentra arrestada, bajo la custodia del Estado ni privada de su libertad. En cambio, se encuentra en la libre comunidad, pero con ciertas condiciones que restringen su libertad para garantizar su comparecencia al proceso penal, y para preservar su seguridad y la de la sociedad.

Por otro lado, antes de dictarse sentencia, un imputado o acusado de delito también puede quedar en la libre comunidad mediante el régimen de restricción domiciliaria con supervisión electrónica, pero por una razón distinta a la prestación de la fianza. Esto, por haber sido excarcelado mediante un recurso de habeas corpus tras no celebrarse el juicio en su fondo dentro de los seis meses posteriores a su ingreso a una institución penal. En tales casos, la libertad de la persona queda condicionada por las mismas razones por las cuales se presta la fianza. Por ende, el tiempo que la persona esté en restricción domiciliaria con supervisión electrónica, antes de que se le dicte sentencia, pero luego de su excarcelación por un recurso de habeas corpus, tampoco se descontaría del tiempo que se disponga en la sentencia.

Por tales razones, esta Asamblea Legislativa entiende necesario enmendar la Regla 182 de Procedimiento Criminal, a los fines de codificar expresamente que no se descontará del término de la sentencia, el tiempo que la persona permaneció en restricción domiciliaria, supervisión

¹¹ Véanse, *Pueblo v. Viera*; KLCE202400143; *Pueblo v. Maldonado Serrano*; KLCE201800995; *Meléndez Martínez v. DCR*, KLRA201700688; *Pueblo v. Cabán Santana*, KLCE201700319; *Pueblo v. Rodríguez Rodríguez*, KLCE201500099; *Cruz Soto v. DCR*, KLRA201300890.

electrónica, o en una institución médica o de tratamiento interno, previo a que se le dicte esa sentencia. En tal caso, el tribunal hará constar en la sentencia que no procede el descuento.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda Regla 182 de la Ley Núm. 87 de 26 de junio de 1963,
2 según enmendada, conocida como “Reglas de Procedimiento Criminal de 1963”,
3 para que lea como sigue:

4 “Regla 182.- Término en que el Acusado ha Permanecido Privado de Libertad

5 El tiempo que hubiere permanecido privada de su libertad cualquier persona
6 acusada de cometer cualquier delito público se descontará totalmente del término
7 que deba cumplir dicha persona de ser sentenciada por los mismos hechos por los
8 cuales hubiere sufrido dicha privación de libertad[.], ~~no incluye el término de arresto~~
9 ~~domiciliario o cualquier otro mecanismo previo a la sentencia, cuando se trate de delitos~~
10 ~~graves que envuelvan actos de violencia.”~~ excluyendo aquel término que la persona hubiere
11 permanecido en restricción domiciliaria, supervisión electrónica, o en una institución médica
12 o de tratamiento interno, previo a que se le dicte sentencia por los mismos hechos. En tal caso,
13 el tribunal hará constar en la sentencia que no procede el descuento.”

14 Sección 2.- Alcance e Interpretación con otras Leyes.

15 Esta Ley se interpretará con supremacía sobre cualquiera de las leyes vigentes
16 al momento de su aprobación que presente, o pueda interpretarse que presenta, un
17 obstáculo para la consecución de los objetivos de esta Ley. Se entenderán
18 enmendados, a su vez, cualquier estatuto o reglamento afectado, a fin de que sea
19 acorde con lo dispuesto en esta Ley.

1 Cualquier orden administrativa, carta circular, memorando o documento
2 interpretativo que sea inconsistente con las disposiciones de esta Ley o los
3 reglamentos que se adopten al amparo de esta, carecerá de validez y eficacia.

4 Sección 3.- Separabilidad.

5 Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional por
6 cualquier Tribunal competente, se entenderá que el resto de sus disposiciones
7 mantendrán su validez y vigencia.

8 Sección 4.- Vigencia.

9 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.